

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1434/2530	พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสมบุญ นนทชัย กับพวก	โจทก์
	นายสวาสดี พานผ้าพับ กับพวก	จำเลย
	นายสวาสดี พานผ้าพับ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายประสิทธิ์ พานผ้าพับ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายบุญเรืองหรือขาว พานผ้าพับ ที่ 3	
	จำเลย	
		ผู้

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายสมบุญ นนทชัย และนายบุญชู คงคล้าย ผู้เสียหาย ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83,80 จำเลยที่ 2 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 มีกำหนดคนละ 10 ปี และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 111)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 128,127)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง(อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท(อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปฤณณพันธ์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ